



BEDROCK
A B O G A D O S

PROPUESTA DE SERVICIOS PROFESIONALES · REF. BED-MISS-2026-01

Acciones civiles frente al sistema de impermeabilización de la zona húmeda

Estrategia de recuperación económica frente al proveedor y al aplicador del sistema, con una recomendación concomitante de rendición de cuentas sobre la administración del proyecto.

DOCUMENTO

FECHA

ALCANCE

Propuesta de servicios

4 de septiembre de 2026

Confidencial · Conjunto Residencial
Mississippi

RESUMEN DEL DOCUMENTO

Alcance. Proceso verbal de responsabilidad civil contractual contra el aplicador, el fabricante del producto y la aseguradora, con una recomendación concomitante de rendición de cuentas sobre la administración del proyecto.

Honorarios por etapa. Entre 2 y 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada etapa procesal, más una prima de éxito del 20% sobre lo recuperado en el proceso civil contractual.

Vigencia. Quince días calendario desde la fecha de esta propuesta.

Documento confidencial. Su contenido es de uso exclusivo del Conjunto Residencial Mississippi y de Bedrock, y no debe circularse a terceros sin autorización de ambas partes.

Contexto

El conjunto contrató, mediante dos actos separados, el suministro de un sistema de microcimento autonivelante para la renovación de la capa de rodadura, la impermeabilización y el acabado de la zona húmeda de la unidad, y la mano de obra para su aplicación e instalación. Antes de terminar la aplicación, el sistema presentó desprendimientos, un cambio de color no autorizado ni sustentado y falta de resistencia a la radiación ultravioleta, lo que llevó a la suspensión de los pagos pendientes y a la necesidad de desmontar lo ya ejecutado para volver a empezar.

Esta propuesta cubre las acciones civiles frente a quienes intervinieron en el suministro y la aplicación del sistema, y la recomendación de un proceso adicional sobre la administración de los recursos del proyecto.

Objetos contractuales

1. **Compraventa o suministro** del material y sus componentes: imprimante APX-100BV, microcimento Escarifino hidrorrepelente en masa de alto tráfico, revestimiento protector Translux UV y sellante acrílico. No se cuenta con soporte documental que permita establecer con certeza si el acto celebrado fue una compraventa o un suministro; la tipología contractual exacta queda pendiente de definir con la documentación del caso.
2. **Mano de obra** de aplicación e instalación de ese mismo material.

Proceso verbal de responsabilidad civil contractual

Demandados

Demandado	Rol en el proyecto
Apolocryl S.A.S.	Fabricante, comercializador y certificador del producto
Creando e Innovando CEI S.A.S., NIT 901.949.894	Contratista de aplicación e instalación del sistema
Aseguradora Solidaria de Colombia	Aseguradora de la póliza que ampara actos dolosos de la copropiedad

Posibilidad de acumular pretensiones

Las pretensiones frente a Creando e Innovando CEI S.A.S. y Apolocryl S.A.S. pueden acumularse en el mismo proceso: ambas intervinieron en el mismo proyecto de impermeabilización y recubrimiento de la zona húmeda, y la causa fáctica del litigio es la misma. Creando e Innovando CEI S.A.S. actuó como contratista de aplicación e instalación; Apolocryl S.A.S., como fabricante, comercializador y certificador del producto empleado. Hay indicios de que los daños provienen tanto de errores de ejecución como de deficiencias técnicas del producto, lo que hace necesario analizar en conjunto las obligaciones de ambas para establecer el origen de las fallas y evitar decisiones contradictorias entre procesos separados.

Etapas del proceso

Etapas	Honorarios
Reclamación ante la aseguradora	2 SMLMV
Conciliación prejudicial	2 SMLMV
Presentación de la demanda	3 SMLMV
Cada audiencia	2 SMLMV
Prima de éxito	20% de lo recuperado, con deducción de los honorarios ya pagados en las etapas anteriores

Recomendación concomitante: proceso de rendición de cuentas

El artículo 379 del Código General del Proceso permite obligar judicialmente a quien administra bienes o negocios ajenos a informar, de manera detallada, documentada y comprobada, sobre su gestión, para establecer un saldo a favor de la copropiedad. Esta vía es útil en este caso: la administradora, Adriana Guevara, retuvo aparentemente los pagos que dieron lugar a la suspensión de las labores de impermeabilización, y hay indicios de que negoció con el fabricante y comercializador del producto sin autorización del consejo.

Demandada

Adriana Guevara, en su calidad de administradora de la copropiedad durante la ejecución del proyecto.

Etapas del proceso

Etapas	Honorarios
Conciliación prejudicial	2 SMLMV
Presentación de la demanda	3 SMLMV

Etapa	Honorarios
Audiencia, si la demandada se opone y objeta la estimación hecha en la demanda	2 SMLMV por audiencia
Proceso ejecutivo, si la demandada no se opone y la providencia presta mérito ejecutivo	2 SMLMV

Notificada la demanda, la administradora puede oponerse a rendir cuentas y objetar la estimación, caso en el cual el proceso pasa a audiencia; o no oponerse, caso en el cual se emite una providencia sobre esa estimación que presta mérito ejecutivo y da lugar a un proceso ejecutivo. Este proceso no lleva prima de éxito: se cobra únicamente por etapa, en los términos de la tabla anterior.

Proceso futuro condicionado al resultado

Con el resultado de la rendición de cuentas puede evaluarse un tercer proceso, de responsabilidad civil contractual contra Adriana Guevara en su calidad de administradora. Ese proceso no está incluido en esta propuesta ni tiene honorarios definidos; se cotiza aparte si el resultado de la rendición de cuentas lo justifica.

Honorarios y forma de pago

Los valores de esta propuesta se expresan en salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). El SMLMV para 2026 es de \$1.750.905, fijado por el Decreto 1469 de 2025.¹ Cada etapa se factura al cumplirse el hito correspondiente, más el impuesto sobre las ventas a la tarifa que corresponda.

Etapa	SMLMV	Valor 2026
Reclamación ante la aseguradora	2	\$3.501.810
Conciliación prejudicial, proceso civil contractual	2	\$3.501.810
Presentación de la demanda, proceso civil contractual	3	\$5.252.715
Cada audiencia, proceso civil contractual	2	\$3.501.810
Conciliación prejudicial, rendición de cuentas	2	\$3.501.810
Presentación de la demanda, rendición de cuentas	3	\$5.252.715

¹ Ese decreto estuvo bajo suspensión provisional entre febrero y julio de 2026; el Consejo de Estado revocó la suspensión en julio de 2026 y el decreto recobró plena vigencia, sin perjuicio de que la demanda de nulidad de fondo sigue en trámite. Si antes del inicio del servicio se profiere una decisión judicial que modifique el valor del salario mínimo vigente, los honorarios se recalculan sobre el valor que resulte aplicable en esa fecha.

Etapas	SMLMV	Valor 2026
Cada audiencia, rendición de cuentas	2	\$3.501.810
Proceso ejecutivo, rendición de cuentas	2	\$3.501.810

El número de audiencias de cada proceso depende de su desarrollo procesal y no se puede fijar de antemano; se factura una vez por cada audiencia efectivamente realizada. La prima de éxito del proceso civil contractual, del 20% sobre lo recuperado, se liquida al momento de la recuperación efectiva y se le descuentan los honorarios ya pagados por etapas en ese mismo proceso.

Análisis de la documentación

Los hechos y la calificación jurídica de esta propuesta se elaboraron sobre lo expuesto por el consejo en la reunión del 2 de septiembre de 2026. El análisis definitivo del caso, incluida la verificación de los objetos contractuales, las pólizas aplicables y la responsabilidad de cada demandado, se hace sobre la documentación que el conjunto aporte: los contratos de suministro y de aplicación, las actas del consejo, los certificados del producto y del aplicador, y las pólizas vigentes de la copropiedad.

Vigencia de la propuesta

Esta propuesta es válida por quince días calendario contados desde su fecha de emisión, es decir, hasta el 19 de septiembre de 2026. Vencido ese plazo sin aceptación, los honorarios deben revisarse antes de cualquier confirmación, en particular si para entonces cambió el salario mínimo legal mensual vigente que sirve de base al cálculo.

Condiciones generales

El servicio se presta bajo confidencialidad respecto de la información del conjunto a la que Bedrock tenga acceso durante su desarrollo. Los honorarios de esta propuesta parten del entendimiento preliminar del caso descrito en la sección de contexto; quedan sujetos a ajuste si la documentación que aporte el conjunto revela hechos distintos a los aquí descritos.

Control de versiones

Versión	Fecha	Cambios	Estado
1.0	4 de septiembre de 2026	Versión inicial de la propuesta	Borrador para revisión
1.1	4 de septiembre de 2026	Se sube en 1 SMLMV cada etapa procesal de ambos procesos	Borrador para revisión